

0001916-74.2017.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/02/2022

... nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Ademais, os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001916-74.2017.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001916-74.2017.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício - 3944/2017 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 3944/2017 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 2270/2017 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Otavio Florencio Duarte Neto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

OTAVIO FLORENCIO DUARTE NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso III, do referido diploma legal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 28 de agosto de 2017 por volta das 21h40, na Rua Vereador Tadao Sakai, defronte ao nº 34, Alto do Ipiranga, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, cerca de 31,3g (trinta e um gramas e três decigramas) da droga cocaína na forma de crack, acondicionada em 79 (setenta e nove) invólucros plásticos, e cerca de 13,6g (treze gramas e seis decigramas) da droga Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, acondicionada em 09

(nove) invólucros plásticos, para fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2019 (fls. 151) após defesa preliminar (fls. 141/142).

Citado, o acusado ofereceu resposta à acusação às fls. 154.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 163).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do réu (fls.222).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02/03, boletim de ocorrência de fls. 12/15, auto de exibição e apreensão de fls.

17/18 e pelos laudos do Instituto de Criminalística de fls. 61/63, 70/72 e 74/75.

Ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas Diego Nunes Machado e Marcelo Alves dos Santos, policiais militares, narraram que estavam em patrulhamento quando foram comunicados de uma denúncia anônima dizendo que alguém próximo ao bar da região estava vendendo drogas. Continuaram pela via e visualizaram o acusado caminhando. Optaram pela abordagem. Em revista pessoal, encontraram drogas e dinheiro trocado. O denunciado afirmou que comprou as drogas no Itaim Paulista para revenda. O local não era conhecido como ponto de venda de drogas. Não haviam pessoas próximas do denunciado.

Ouvido em juízo, o acusado, Otavio Florencio Duarte Neto, alegou que as acusações são falsas. Na data dos fatos foi à Jundiapéba para prestar um serviço de montagem de móveis. Voltando, parou em um ponto de drogas para comprar uma “bucha” de maconha para consumo próprio e dirigiu-se para o bar que, era próximo à casa de seus pais, quando foi abordado. Não tinha crack. Comprou apenas um invólucro de maconha. O dinheiro encontrado em sua posse era proveniente do serviço que havia prestado no dia. Os policiais revistaram o bar e a casa de seus pais. Nada foi encontrado. Não sabe dizer de onde são as drogas apresentadas. Não arrolou seus genitores como testemunha por causa do parentesco.

Como se vê, a autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

Ademais, o certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência do réu em relação às drogas. Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Ademais, os policiais militares deram depoimento coeso e seguro, não havendo nada nos autos que desmereça suas palavras.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, entendo pertinente reconhecê-la, na forma do artigo 33 parágrafo 4º Lei 11.343/06, tratando de réu primário e não há comprovação nos autos que integre organização criminosa.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase do cálculo, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, reconheço a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), mas, em virtude da Sumula 231 do STJ, impossível sua incidência.

Na terceira fase do cálculo, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº

11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme certidão de fls.219, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas. Ademais, atualmente, o acusado encontra-se trabalhando.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3, perfazendo, assim, sanção de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Ante todo o exposto, pois, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de condenar OTAVIO FLORENCIO DUARTE NETO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33 e §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls.10/11).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Tendo sido solto em razão da decisão de fls.114/117, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, poderá apelar desta em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômicos demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 28 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA